

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง ปรีชา ฯ	โจทก์
	นาย วิโรจน์ พันธุ์ชนะเดช	จำเลย

ป.อ. มาตรา 276, มาตรา 277, มาตรา 285

จำเลยเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสายชั้นเรียนให้แก่ผู้เสียหาย ในขณะที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของจำเลย ทั้งต้องเชื่อฟังจำเลยด้วยเมื่อจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในขณะนั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดตามป.อ.มาตรา 277 ประกอบมาตรา 285.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำชำเราเด็กหญิง ว.อายุ 12 ปี 10เดือน ซึ่งเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของจำเลยหลายครั้ง โดยผู้เสียหายไม่ได้ยินยอม จนผู้เสียหายตั้งครรรภ์ ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 285

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นางปรีชา ฯ มารดาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 จำคุก 12 ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามฟ้อง ส่วนจำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ประกอบมาตรา 285 ให้จำคุกจำเลย 16 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า เด็กหญิง ว.ผู้เสียหาย เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2514 ขณะเกิดเหตุมีอายุยังไม่เกิน 13 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนสหพาณิชย์ เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 2 ซึ่งมีจำเลยเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสายชั้นเรียน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2527 นางปรีชา ฯ มารดาผู้เสียหายสังเกตเห็นผู้เสียหายมีรูปร่างอ้วนผิดปกติจึงพาผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกายปรากฏว่าผู้เสียหายตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน นางปรีชา ฯ จึงพาผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงให้ดำเนินคดีกับจำเลยในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย คดีมีปัญหาประการแรกตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ตั้งโจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีเด็กหญิง ว.ผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุระหว่างเรียนพิเศษกับจำเลยซึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนอื่นร่วมเรียนด้วยประมาณ 20 คน จำเลยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 4 ข้อ เมื่อผู้เสียหายทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ได้นำไปส่งให้จำเลย จำเลยบอกว่าทำผิดให้ทำมาใหม่และจำเลยได้ไล่นักเรียนอื่นให้กลับบ้านคงเหลือผู้เสียหายกับจำเลยอยู่กันเพียงสองคน จำเลยได้ปิดหน้าต่างห้องเรียนแล้วได้บังคับข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย เมื่อเสร็จแล้วได้พูดขู่ไม่ให้ผู้เสียหายบอกใคร ถ้า

บอกจะทำให้ได้อายุผู้เสียหายจึงไม่กล้าเล่าเรื่องที่ถูกจำเลยบังคับข่มขืนกระทำชำเรา
ให้ใครทราบเพราะกลัวคำขู่ของจำเลย เห็นว่า คดีนี้แม้โจทก์จะมีประจักษ์พยานรู้เห็น
ในขณะที่เกิดเหตุ คือเด็กหญิง ว. เพียงปากเดียวเบิกความในชั้นศาลในเรื่องนี้ก็มี
เหตุผลน่าเชื่อถือ เพราะการเบิกความของพยานปากนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมาไม่ได้มี
พิรุณว่าจะมีการเลี่ยมสอนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใด ถ้าผู้เสียหายไม่ถูก
จำเลยข่มขืนกระทำชำเราจริง ก็คงจะไม่กล้าเล่าเหตุการณ์ที่น่าอับอายขายหน้ามาก
ล้นเกล้าใส่ร้ายจำเลย ซึ่งเป็นครูของตนซึ่งตามปกติแล้วผู้เสียหายต้องเคารพยำเกรง
เพราะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ เหตุที่เมื่อผู้เสียหายถูกจำเลยข่มขืนกระทำ
ชำเราแล้ว ผู้เสียหายปิดบังไม่ยอมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครทราบก็ไม่ส่อพิรุณแต่อย่าง
ใดเพราะขณะเกิดเหตุผู้เสียหายยังเยาว์วัยอายุยังไม่ถึง 13 ปี ย่อมมีความคิดอ่าน
ตามประสาทของเด็ก จำเลยก็อยู่ในฐานะเป็นครูของผู้เสียหาย เมื่อจำเลยพูดขู่ไม่ให้ผู้
เสียหายบอกใครถ้าบอกจำเลยก็จะทำให้ผู้เสียหายอับอาย เดือดร้อนถึงครอบครัวโดย
จะไม่ให้นางปรีชา ฯ มารดาผู้เสียหายทำงานที่โรงเรียนนี้อีกต่อไป และโดยประการ
ต่าง ๆ ผู้เสียหายย่อมมีความกลัวอยู่เป็นธรรมดา จนกระทั่งต่อมานางปรีชา ฯ สังเกต
เห็นผู้เสียหายอ้วนผิปกติจึงให้แพทย์ทำการตรวจผู้เสียหายผลของการตรวจปรากฏ
ว่าผู้เสียหายตั้งครรภ์ได้ 5 เดือนแล้วนางปรีชา ฯ จึงคาดคั้นให้ผู้เสียหายเล่าความจริง
ในที่สุดผู้เสียหายก็ได้เล่าเรื่องที่ถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเราจนตั้งครรภ์ให้มารดาฟัง
นางปรีชา ฯ จึงได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ
จำเลยในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายทันที ผู้เสียหายและนางปรีชา ฯ ไม่เคยมี
สาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะแกล้งปรัปรำ
จำเลยโดยไม่เป็นความจริงพยานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง ฟังได้ว่าจำเลยได้ข่มขืน
กระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ตามฟองโจทก์ พยานจำเลยไม่สามารถหัก
ล้างพยานโจทก์ได้ ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 หรือไม่นั้น เห็นว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นครู

สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เสียหายเป็นที่เห็นได้ว่าขณะนั้นผู้เสียหายซึ่งเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของจำเลย ทั้งต้องเชื่อฟังจำเลยด้วย เมื่อจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในขณะนั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นชอบด้วยรูปคดีแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>